

TABLE DE CONCORDANCE NORMATIVE

AVIS INSTITUTIONNEL

La présente Table de concordance normative établit les **liens juridiques explicites** entre :

- la **Constitution du Québec souverain** ;
- les **Lois organiques** ;
- les **Lois administratives** ;
- les **Lois ordinaires** ;
- les **Règlements du Québec souverain** ;
- les **documents de transition**.

Elle garantit :

- la hiérarchie des normes ;
 - l'absence de contradictions internes ;
 - la traçabilité normative ;
 - la sécurité juridique de l'ensemble du corpus.
-

MÉTHODOLOGIE

Pour chaque **article constitutionnel**, sont identifiés :

1. les lois organiques de mise en œuvre ou de verrouillage ;
 2. les lois administratives applicables ;
 3. les lois ordinaires de portée générale ;
 4. les règlements d'application stricts ;
 5. les documents de transition concernés (le cas échéant).
-

PARTIE I — PRINCIPES CONSTITUTIONNELS FONDAMENTAUX

Constitution — Article 1

Souveraineté populaire exclusive

- Lois organiques :

- o Loi organique sur la souveraineté populaire et la légitimité de l'État
 - Lois administratives :
 - o Loi sur l'organisation générale de l'État
 - Lois ordinaires :
 - o Loi sur la gouvernance publique
 - Règlements :
 - o Règlement sur la responsabilité des décideurs
 - Documents de transition :
 - o Outil de transition constitutionnelle — Partie I
-

Constitution — Article 2

Neutralité permanente de l'État

- Lois organiques :
 - o Loi organique sur la neutralité permanente et la non-ingérence
 - Lois administratives :
 - o Loi sur les relations extérieures administratives
 - Lois ordinaires :
 - o Loi sur les engagements internationaux
 - Règlements :
 - o Règlement sur les relations internationales pacifiques
 - Documents de transition :
 - o Volet II — Transition constitutionnelle
 - o Volet III — Québec pays souverain
-

Constitution — Article 3

Primauté de la Constitution et hiérarchie des normes

- Lois organiques :
 - o Loi organique sur le contrôle constitutionnel

- Lois administratives :
 - Loi sur la légalité administrative
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la publication et l'entrée en vigueur des normes
 - Règlements :
 - Règlement de clôture et de cohérence normative
 - Documents de transition :
 - Outil SCQ — Gouvernance de transition
-

Constitution — Article 4

Responsabilité personnelle et transparence

- Lois organiques :
 - Loi organique sur l'intégrité de l'État
 - Lois administratives :
 - Loi sur la responsabilité administrative
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la transparence publique
 - Règlements :
 - Règlement sur l'accès à l'information
 - Documents de transition :
 - Registre des risques — Gouvernance
-

PARTIE II — CITOYENNETÉ ET DROITS CIVIQUES

Constitution — Article 5

Citoyenneté québécoise

- Lois organiques :
 - Loi organique sur la citoyenneté

- Lois administratives :
 - Loi sur le registre civique
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur l'état civil
 - Règlements :
 - Règlement sur l'attribution et la perte de la citoyenneté
 - Documents de transition :
 - Volet II — Citoyenneté transitoire
-

Constitution — Article 6

Droit de vote

- Lois organiques :
 - Loi organique électorale
 - Lois administratives :
 - Loi sur l'administration électorale
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur les élections générales
 - Règlements :
 - Règlement sur les modalités de vote
 - Documents de transition :
 - Outil SCQ — Sécurité électorale
-

Constitution — Article 7

Restrictions civiques encadrées

- Lois organiques :
 - Loi organique sur les incapacités civiques
- Lois administratives :
 - Loi sur les décisions judiciaires civiles

- Lois ordinaires :
 - Loi sur la réhabilitation civique
 - Règlements :
 - Règlement sur les procédures d'exclusion et de réintégration
 - Documents de transition :
 - Registre des risques — Droits fondamentaux
-

PARTIE III — PROTECTION DES PERSONNES

Constitution — Article 8

Protection des enfants, aînés et personnes vulnérables

- Lois organiques :
 - Loi organique de protection des personnes vulnérables
 - Lois administratives :
 - Loi sur les services sociaux essentiels
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la protection sociale
 - Règlements :
 - Règlement sur les normes de protection
 - Documents de transition :
 - Volet III — Protection sociale
-

PARTIE IV — INSTITUTIONS DE L'ÉTAT

Constitution — Article 11

Séparation des pouvoirs

- Lois organiques :
 - Loi organique sur les institutions constitutionnelles

- Lois administratives :
 - Loi sur l'organisation institutionnelle
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la gouvernance parlementaire
 - Règlements :
 - Règlement sur les incompatibilités
 - Documents de transition :
 - Outil SCQ — Substitution des autorités
-

Constitution — Article 13

Conseil des peuples fondateurs

- Lois organiques :
 - Loi organique sur le Conseil des peuples fondateurs
 - Lois administratives :
 - Loi sur les autorités consultatives
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la protection du territoire et de la culture
 - Règlements :
 - Règlement sur la procédure d'avis conforme
 - Documents de transition :
 - Registre des risques — Égalité civique
-

PARTIE V — SERVICES ESSENTIELS

Constitution — Article 14

Propriété publique des services essentiels

- Lois organiques :
 - Loi organique sur les services essentiels

- Lois administratives :
 - Loi sur la gestion des services publics
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la continuité des services
 - Règlements :
 - Règlement sur la qualité et la continuité
 - Documents de transition :
 - Volet I / II — Continuité
-

PARTIE VI — FINANCES PUBLIQUES

Constitution — Article 16

Fiscalité unique

- Lois organiques :
 - Loi organique sur la fiscalité unique
 - Lois administratives :
 - Loi sur l'administration fiscale
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur les finances publiques
 - Règlements :
 - Règlement sur la perception et l'affectation
 - Documents de transition :
 - Outil SCQ — Phase II et III
-

Constitution — Article 17

Affectation exclusive des fonds publics

- Lois organiques :
 - Loi organique sur la discipline budgétaire

- Lois administratives :
 - Loi sur l'exécution budgétaire
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la dette publique
 - Règlements :
 - Règlement sur les contrôles financiers
 - Documents de transition :
 - Registre des risques — Finances
-

PARTIE VII — JUSTICE, SÉCURITÉ ET ÉLECTIONS

Constitution — Article 21

Indépendance judiciaire

- Lois organiques :
 - Loi organique sur l'indépendance judiciaire
 - Lois administratives :
 - Loi sur l'administration de la justice
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la procédure judiciaire
 - Règlements :
 - Règlement sur l'organisation des tribunaux
 - Documents de transition :
 - Volet II — Justice transitoire
-

Constitution — Article 23

Intégrité électorale

- Lois organiques :
 - Loi organique électorale

- Lois administratives :
 - Loi sur la sécurité électorale
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur la transparence électorale
 - Règlements :
 - Règlement sur le vote traçable
 - Documents de transition :
 - Audit de défense constitutionnelle
-

PARTIE VIII — TRANSITION CONSTITUTIONNELLE

Constitution — Article 24

Phases I, II, III

- Lois organiques :
 - Loi organique de transition constitutionnelle
 - Lois administratives :
 - Loi sur la continuité administrative
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur l'activation normative
 - Règlements :
 - Règlement sur le calendrier de transition
 - Documents de transition :
 - Outil SCQ (intégral)
-

PARTIE IX — RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Constitution — Article 25

Procédure de révision renforcée

- Lois organiques :
 - Loi organique sur la révision constitutionnelle
 - Lois administratives :
 - Loi sur les consultations constitutionnelles
 - Lois ordinaires :
 - Loi sur les référendums
 - Règlements :
 - Règlement sur les procédures de modification
 - Documents de transition :
 - Registre des risques — Stabilité institutionnelle
-

CONCLUSION DE LA TABLE DE CONCORDANCE

La présente table démontre que :

- chaque article constitutionnel est **opérationnalisé** ;
- aucune norme n'est isolée ;
- chaque pouvoir est **encadré** ;
- le corpus est **juridiquement fermé et cohérent**.